

1501210-91.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169310/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25703655 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2169310 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN DE ALMEIDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Alto da Boa Vista, Sorocaba - 18087-080 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital

1501210-91.2022.8.26.0567 Controle nº 2022/000683 Iniciais: LASG

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2169310/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 25703655 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2169310 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN DE ALMEIDA NEGRAO

Processo Digital

Réu Preso

Aos 22 de agosto de 2022, às 14h30min, esteve presente na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, da Comarca de Sorocaba, a MM. Juíza de Direito, Dra. MARGARETE PELLIZARI; comigo Escrevente de seu cargo, ao final nomeado e firmado, bem como o Promotor de Justiça, Dr. JOSÉ JÚLIO LOZANO JÚNIOR, a Defesa, Dra. FABIANA JULIA OLIVEIRA RESENDE, Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o réu ADRIAN DE ALMEIDA NEGRÃO.

ANTES DO INÍCIO DA AUDIÊNCIA, o réu foi entrevistado de forma reservada pelo seu defensor seguindo as Recomendações nº 62/2020 e 313/2020 do CNJ e os Comunicados CG nº 284/2020 e 208/2022, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Ainda, devido a instabilidade na rede de internet, os depoimentos serão gravados de forma individual e identificados, para que não haja o risco de perda de toda gravação caso a solenidade seja gravada apenas em um arquivo. Por fim a presente

audiência foi realizada com a devida anuência das partes, sendo também as testemunhas qualificadas nos termos do artigo 147 das NSCGJ.

INICIADOS OS TRABALHOS, antes do interrogatório foi assegurado ao acusado o direito de entrevista reservada com o seu Defensor (artigo 185, § 2º do Código de Processo Penal), inclusive em meio virtual, bem como do seu direito de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem formuladas e, em seguida, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao acusado as observações determinadas no artigo 186 e 187, § 1º do Código de Processo Penal, respondendo ele às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com os artigos 187, § 2º, incisos I a VIII e 188 do Código de Processo Penal.

Nenhuma testemunha de defesa foi arrolada.

Encerrada a instrução processual e em não havendo mais provas a serem produzidas, debateram a causa e, em síntese, as partes requereram a absolvição por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do CPP).

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. ADRIAN DE ALMEIDA NEGRÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a inicial, no dia 22 de junho de 2022, por volta das 12h35, na Avenida Nove de Julho, altura do nº 1850, Vila Nova Esperança, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 06 porções Cannabis sativa L ("maconha"), com massa líquida total de 14,98g (quatorze gramas e noventa e oito centigramas), 111 porções de cocaína, em microtubos, com peso líquido total de 27,03g (vinte e sete gramas e três centigramas), 108 porções de "crack", também em microtubos, com pelo líquido total de 9,73g (nove gramas e setenta e três centigramas) e 44 porções de "crack", em invólucros plásticos, com massa líquida total de 9,26g (nove gramas e vinte e seis centigramas), conforme laudo de constatação de fls. 07/10, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Termos de Depoimento e Interrogatório (fls. 02, 03 e 04), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 07/10), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 13), Boletim de Ocorrência (fls. 54/56), Certidão de Distribuições Criminais (fl. 31), Pesquisa Processual (fl. 57), Certidão de Distribuições Criminais (fls. 58/59), Certidão de Distribuições Infracionais (fl. 60) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 102/104). Oferecida a denúncia (fls. 78/81), o réu foi notificado (fl. 106) e apresentou defesa preliminar (fl. 127), após o que a inicial foi recebida (fl. 84). Na instrução houve apenas o interrogatório do réu. O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas de acusação (fls. 132/133) e a Defesa não arrolou testemunhas. Vieram debates orais, conforme teses reduzidas a termo. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal é improcedente. A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada. O material apreendido (fl. 13) foi submetido a prévia constatação (fls. 07/10) e a exame químico-toxicológico (fls. 102/104) sendo que a perita subscritora do laudo concluiu que se tratava mesmo maconha e cocaína na forma de crack, tal como descrito na inicial. Por outro lado, a autoria é duvidosa. O réu negou a prática do crime e o Ministério Público desistiu da oitiva das únicas testemunhas de acusação, os guardas municipais responsáveis pela prisão, porque recentemente presos por crimes de tortura (fls. 132/133). À vista do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal e considerando que no direito penal vigora o princípio "in dubio pro reo", ou seja, diante da gravidade da condenação penal, na ausência de certeza do crime ou de sua autoria, deve o magistrado prolatar sentença absolutória, de rigor a absolvição do acusado por falta de provas. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, em consequência, ABSOLVO o réu ADRIAN DE ALMEIDA NEGRÃO, qualificado nos autos, da conduta que lhe foi imputada na inicial, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura COM URGÊNCIA. Como não há provas

sobre a autoria do crime, e, por consequência, a respeito da origem espúria do dinheiro apreendido (fl. 13), fica autorizada sua restituição ao acusado. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Providencie-se o necessário."

O réu Adrian foi devidamente intimado da presente sentença, tomando ciência e acabou neste ato manifestando o interesse em renunciar do prazo recursal.

Consigno que o presente termo foi disponibilizado às partes presentes conforme o artigo 17, inciso IV, § 2º da Resolução nº 329/2020 do CNJ.

Este processo é digital, ficando consignado que o termo de audiência foi assinado eletronicamente apenas pela juíza, saindo as partes cientes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, LUIZ AUGUSTO SERAFIM GHION, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei e subscrevi.

M.P.:

DEFESA:

RÉU: